



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/410/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

גליס רבקה

המבקשת
(התובעת)

באמצעות ב"כ: עו"ד בן דוד איתן

נגד

גורגי אברהם

המשיב
(הנתבע)

באמצעות ב"כ: עו"ד ישראל כהן או עו"ד חשאי אילן

החלטה

לפניי בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט (להלן – "**הפקודה**" או "**פקודת הבזיון**"), לכוף המשיב בקנס או במאסר, לקיים פסק דין מתאריך 31.8.2021 שניתן במסגרת הליך 6/48/2020 (להלן – "**פסק הדין**").
הבקשה לבזיון הוגשה תחילה לבית המשפט השלום בפתח תקווה, אך הועברה בהחלטה (מכוח סעיף 79 (א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984) לטיפול המפקח על רישום מקרקעין בפתח-תקווה.

העובדות הדרושות בתמצית

- עניינו של ההליך, בבית משותף ברחוב דוד רזיאל 5 בגבעת שמואל, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 217 בגוש 6392 (להלן – "**הבית המשותף**").
- המבקשת, גב' רבקה גליס (להלן – "**המבקשת**"), היא בעלים של דירה המצויה בקומה השמינית בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 50.
- המשיב, מר אברהם ג'ורג' (להלן – "**המשיב**"), הוא בעלים של דירה אשר צמודה לה מרפסת שמש, המצויה בקומה התשיעית והאחרונה בבית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/410/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשותף (דירת הפנטהאוס) מעל דירת התובעת, והרשומה בפנקס הבתים
המשותפים תת חלקה 55.

ההליכים הקודמים שהתנהלו בין הצדדים

ההליך משנת 2014

4. הליך זה התנהל בבית המשפט השלום בפ"ת (14-01-39796) ובמסגרתו
הגישה המבקשת תביעה נגד המשיב ונגד חב' פרידמן חכשורי. בסופו של
דבר הגיעו הצדדים להסכמות שלהן ניתן תוקף של פסק דין, במסגרתן, בין
השאר, המשיב התחייב לבצע תיקונים בדירתו ולשקם את נזקי הרטיבות
בדירת המבקש, בהתאם לחוות דעת מומחה בית המשפט.

ההליך משנת 2017

5. בתאריך 7.7.2019, ניתן פסק הדין במסגרת הליך 6/433/2017 (להלן - "פסק
הדין בהליך 2017"). פסק הדין ניתן בהסכמת הצדדים במעמד הדיון,
בתביעה שהגישה המבקשת נגד המשיב לתיקון ליקויים בדירתו הגורמים
לנזקי רטיבות בדירת המבקשת.

6. במסגרת פסק הדין בהליך 2017, מונה מומחה מטעם המפקחת על רישום
מקרקעין, דניאל אברג'ל (להלן - "המומחה אברג'ל"), לבקר בדירות
הצדדים וליתן חוות דעת מכרעת בשאלה האם המשיב ביצע העבודות
הדרושות לתיקון ליקויים בדירתו, הגורמים לנזקי רטיבות בדירת
המבקשת. כן נקבע בפסק הדין המוסכם, שככל שהמומחה יקבע בחוות
דעתו המכרעת כי המשיב לא ביצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון
הליקויים בדירתו, יבצע המשיב העבודות הדרושות לתיקון ליקויים לה
בהתאם לחוות דעת זו. בתוך כך, נקבעו בפסק הדין בהליך 2017 הוראות
לעניין אופן ביצוע העבודות, לרבות בפקוח יועץ איטום אשר יאשר כתבי
העבודות והחומרים וכן השלמת ביצוע העבודות ותיקונותן. כמו כן, נקבע
בפסק הדין בהליך 2017 שהמשיב יתקן מלוא נזקי הרטיבות בדירת
המבקשת, וכן ישלם לה הוצאות משפט כמפורט בפסק הדין בהליך 2017.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/410/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. בתאריך 9.8.2019 ניתנה חוות דעתו המכרעת של המומחה אברג'ל. במסגרתה, קבע המומחה כי ממצאי בדיקת הצפה שביצע במרפסת דירת המשיב הדגימו העדר רטיבות פעילה בדירת המבקשת. לפיכך, הסיק כי עבודות שבוצעו בדירת המשיב לתיקון הליקויים בוצעו בהצלחה.

ההליך מושא פסק הדין - הליך 6/48/2020

8. הליך זה החל בתביעה נוספת, שהגישה המבקשת נגד המשיב, בטענה שחרף חוות דעת המומחה אברג'ל, עם בוא החורף שבה ופשטה בדירת המבקשת רטיבות בכמה מוקדים. כן נטען שנזקי הרטיבות בדירת המבקשת נובעים מכשלים בבניית דירת המשיב וכי לצורך תיקונם נדרשות עבודות שיקום הכוללות איטום, ריצוף וחיפוי מחדש של מרפסת דירת המשיב. המשיב מצידו, הכחיש את טענות המבקשת וטען שהוא ביצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתו, כנתמך בחוות דעת המומחה אברג'ל.

9. במסגרת דיון שהתקיים בין הצדדים, הסכימו הצדדים על מינויים של מהנדס הבניין ושמאי המקרקעין צבי רון (להלן - "המומחה רון"), והמומחה אברג'ל, כמומחים מוסכמים מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, כדי שאלו יתנו במשותף חוות דעת לעניין הגורם לנזקי הרטיבות בדירת המבקשת והעבודות הדרושות הן לתיקון הליקויים ככל שנמצאו בדירת המשיב הן לתיקון נזקי הרטיבות בדירת המבקשת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.

פסק הדין מושא הבקשה לבזיון

10. בתאריך 31.8.2021, ניתן פסק הדין במסגרת הליך 6/48/2020. בפסק הדין, נסקרו באריכות טענות הצדדים. סעיפים 45-50 הם הסעיפים הרלבנטיים לענייננו, שבהם נקבע כי:

45. **סיכומם של דברים, הנני לאמץ ממצאי המומחה רון בחוות דעתו ומסקנותיו, ובהתאם להורות חיוב הנתבע לבצע העבודות הדרושות לתיקון ליקויים בדירתו ולתיקון נזקי רטיבות בדירת התובעת בהתאם לחוות דעת המומחה רון מיום 9.7.2020, כמפורט להלן.**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/410/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

46. הנתבע יבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים
בדירתו, כדלקמן:

א. לתיקון ליקוי האיטום בנדבך חציצה מתחת למסילות
הוויטריות בסלון דירת הנתבע, תבוצענה העבודות
כמפורט בעמודים 25-26 לחוות דעת המומחה, כלשונו:
"העבודה תכלול פירוק מסילות הוויטריות והתקנת
נדבך חציצה תקין, ביצוע איטום ברגים, וקיבוע
הוויטריות ללא ברגים. בגמר עבודת האיטום, יש לבצע
ריצוף תואם לרבות רובה, לרבות שורת חיפוי תואם.
בתום עבודות האיטום, יש לבצע בדיקת הצפת
המסילות, ובדיקת הצפת המרפסת. יש ליישם יריעות
איטום באיזור המיועד לעבודות תיקון לרבות יציקת
חגורת חציצה בסף פתחי הוויטריות תוך ביצוע סף פתח
הוויטריות בהתאם לנדרש". זאת, בהתאם לתשריט
מפורט שצורף לחוות דעת המומחה, המדגים העבודות
הדרושות לתיקון ליקוי זה.

ב. לתיקון כשל בצנרת האוויר האנכית במרפסת השמש
(צמ"ג), תבוצענה העבודות כמפורט בעמוד 26 לחוות דעת
המומחה, כלשונו: "יש לבצע תיקון שרוול בצנרת הצמ"ג
באזור הסתעפות T, בחלקו האנכי של צנרת אוויר
כתוצאה מהקדחים. בתום העבודה יש לבצע בדק
הצנרת".

ג. לתיקון ליקויי איטום בקירות המעקה ובקופינג במרפסת
דירת הנתבע, תבוצענה העבודות כמפורט בעמוד 26
לחוות דעת המומחה, כלשונו: "יש לבצע איטום כוחלה,
והתזת 'סיקה גארד H700' באמצעות שתי שכבות בכמות
300 מ"מ/ל"ר, בקירות המעטפת והמעקה לרבות
בקופינג. בגמר העבודה תבוצע המטרה עפ"י תקן
ישראלי 1476 חלק 2".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/410/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

47. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבע, כאמור בפסקה 46 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 45 ימים ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. העבודות תבוצענה בפיקוח הנדסי של המומחה רון, אשר יאשר הגורם מבצע העבודות, מפרט העבודות ומפרט החומרים וכן תקינות ביצוע העבודות.

48. בנוסף, בהתאם לחוות דעת המומחה ולנוכח ממצאי בדיקת תכולת רטיבות מצע הרצפה בדירת הנתבעת, הנני לחייב הנתבע לבצע ייבוש מאולץ במצע החול בדירתו באמצעות ייבשנים יעודיים, וכן לבצע בדיקת תכולת רטיבות על ידי מעבדה מוסמכת, לא יאוחר מ-7 ימים מגמר ביצוע פעולות הייבוש. מועד ביצוע פעולות הייבוש ייקבע על ידי המומחה רון, בהלימה לתיקון הליקויים בדירת הנתבע כמפורט בפסקאות 46-47 לעיל.

49. בנוסף, הנני לחייב הנתבע לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת, לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו, הכוללות, כלשון המומחה בעמוד 27 לחוות דעת המומחה, הן "הסרת כל נפיחויות הטיח והצבע לאחר ייבוש פני הקירות, התקרה באמצעות מסחררים וייבשנים יעודיים" הן "תיקוני טיח וביצוע צביעה אנטי בקטריאלית מסוג פונגיצ'ק או שווה ערך וביצוע שכבת גמר".

50. העבודות לתיקון הנזקים בדירת התובעת תבוצענה ותושלמנה בתוך 20 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבע. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

11. למען שלמות התמונה יצוין שהמשיב הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי על פסק הדין, אולם בתאריך 16.1.2022, נדחה הערעור שהגיש המשיב (עש"א 73099-10-21).
(21)



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/410/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הבקשה לבזיון

12. כאמור, הבקשה לבזיון הוגשה תחילה לבית המשפט השלום בפתח תקווה (23640-06-22), אך בתאריך 19.6.2022, ניתנה החלטתה של כב' השופטת מירב כפיר, על העברת הבקשה למפקח על רישום מקרקעין מכוח סעיף 79 (א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984.

13. בבקשה נטען כי המשיב מפר את פסק הדין שעה שחרף פסק הדין, לא פעל המשיב בהתאם לפסק הדין, וגם לא פנה למומחה רון לצורך ביצוע הפיקוח שבו הוא חוייב בפסק הדין.

עיקרי מהלך הדיון

14. בתאריך 3.10.2022, התקיים דיון בבקשה, אלא שהמשיב לא התייצב לדיון, חרף ההזמנה לדיון שהומצאה לו, לפיכך במסגרת ההחלטה שניתנה בדיון זה, חוייב המשיב בהוצאות, ללא קשר לתוצאות ההליך, ונקבע מועד דיון חדש לתאריך 2.11.2022, וכמו כן, הוצא למשיב צו הבאה.

15. לבקשת המשיב, נדחה הדיון כמה פעמים, מסיבות שונות, לרבות בקשר עם בריאותו של המשיב, לרבות בקשר עם פעולות שעל המשיב לבצע בשל בדיקות נוספות.

16. בתאריך 22.1.2023, הגיש המומחה רון "דוח פיקוח עליון- ביקור מתאריך 18.1.23" לדוח זה צורף דוח בדיקות הצפה של חב' צמרת.

17. בתאריך 4.7.2023, הגיש המשיב הודעה עדכון ובקשה למתן ארכה להשלמת העבודות, שבה נאמר, בין השאר כי המשיב מעדכן שביצע את העבודות הדרושות, ושנקבעה בדיקת המטרה על ידי מכון התקנים לתאריך 9.7.2023, ושלאחריה, יוצא דו"ח בהתאם. כן ציין המשיב שהוא פועל להשלמת תיקון הליקויים וביצוע הבדיקות.

18. בתאריך 6.11.2023, הגיש המומחה רון הודעת עדכון שבה פורטו הבדיקות שביצע המומחה רון. בסעיף 5 להודעת העדכון כתב המומחה רון כי: **"בהתאם למכלול ממצאי הבדיקות, ניתן להיווכח כי עבודות האיטום בוצעו באופן תקין בדירת**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/410/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבע, באופן המונע חדירת רטיבות לדירת התובעת. ... עם זאת, לאור תכולת הרטיבות השיורית בחדר הדיור, נדרש להשלים עבודות ייבוש מאולץ בדירת הנתבע ולהשלים בדיקת תכולת רטיבות ע"י מעבדה מוסמכת לקבלת ערכים תקינים".

19. בתאריך 7.11.2023, הוריתי לצדדים לעדכן על המשך ניהול ההליך, שאם לא כן, אראה את ההליך, כהליך שמוצה.

20. בתאריך 10.12.2023, הגישה המבקשת תגובה, ובה ביקשה שלא לסגור התיק קודם שיסתיים החורף.

21. בתאריך 10.2.2024, הגישה המבקשת דיווח שבו נטען כי יש חזרה מסיבית של הרטיבות בדירתה. לדיווח צירפה המבקשת התכתבות עם המומחה רון.

22. בתאריך 9.5.2024, הוגש דו"ח מכון התקנים בקשר עם בדיקות רטיבות. כעולה מהדו"ח, בוצעו בדיקות רטיבות בכמה מוקדים, כאשר במוקד הממוקם בוויטרינה צפון מזרחית סלון נקודה 2, לא הייתה התאמה לתקן, שכן תכולת הרטיבות בנקודה זו, הייתה 6.42%.

23. בתאריך 4.8.2024, הגישה המבקשת בקשה להורות למשיב לפעול בהתאם להוראות המומחה. בבקשה נטען שרק בחודש מאי 2024, התחיל המשיב לפעול. כן צוין שבתאריך 8.5.2024, הגיעו תוצאות הבדיקות לאיתור מקורות הרטיבות. כן צורפו לבקשה התכתבויות עם המומחה רון, המורה למשיב לבצע פעולות, אך אלו לא בוצעו. כך למשל צורפה התכתבות מתאריך 16.6.2024, שבה המומחה רון, מורה למשיב לבצע בדיקת איטום תת רצפתי באמצעות חירוף משקי מרפסת והצפת מצע ריצוף במשך 72 שעות.

24. בתאריך 27.8.2024, הוגשה תגובת המשיב שבה נטען כי המשיב מילא את כל דרישותיו של המומחה רון, ואף מעבר לכך. כך למשל, המשיב ביצע בדיקת הצפה, בדיקת תיקון צנרת הצמ"ג, בדיקת המטרה לקירות המעטפת והמעקות, בדיקת המטרה לוויטרינות חדר דיור במרפסת ובדיקת תכולת הרטיבות במצע הריצוף. כן נטען, שדרישת המומחה רון, מתאריך 16.6.2024 בקשר עם בדיקת איטום תת רצפתי באמצעות חירוף משקי מרפסת והצפת מצע ריצוף במשך 72 שעות, היא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/410/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דרישה חדשה, מאחר שכבר נקבע שהאיטום במרפסת תקין. לפיכך דרישה זו, חורגת מפסק הדין, וממילא גם מהליך הבזיון, שכל תכליתו היא קיום פסק הדין.

25. בתאריך 5.9.2024, ניתנה החלטה, ולפיה על המומחה רון להבהיר ולעדכן האם המשיב ביצע את כל תיקון הליקויים הנדרשים, כעולה מפסק הדין בהליך 6/48/2020, וזאת במובחן מליקויים, ככל שהם קיימים, שאינם במסגרת פסק הדין. כמו כן, נקבע ההליך לדיון במעמד הצדדים.

26. בתאריך 25.11.2024, הגיש המומחה רון את הבהרתו, שבה נאמר כי המשיב לא עמד בתנאי סעיף 48 לפסק הדין, שעה שבדיקת מעבדת מכון התקנים מתאריך 11.4.2024, מצביעה שהבדיקה לא תקינה, ולא בוצע ייבוש מאולץ כנדרש. עוד הוסיף המומחה רון, שהמשיב מנסה להטעות, שעה שהוא טוען שמילא את הוראות פסק הדין. כן הוסיף המומחה רון, שבנסיבות שבהן בדיקת מעבדת מכון התקנים, הצביעה על אי-התאמה לתקינה ומצע חול לא יבש בדירת המשיב, ולאור מצג נזקי רטיבות בדירת המבקשת אשר מתחת לדירת המשיב, סבור המומחה רון שנדרש להשלים בדיקת הצפה במרפסת דירת המשיב, תוך חירוף מישקי ריצוף שבוצעו כאיטום עליון על גבי מערכת איטום תת רצפתית, במיוחד נוכח חלוף הזמן ויישום בחומרים בלתי מזוהים במישקים, אשר אינם עומדים לאורך זמן, בניגוד לנדרש-איטום תת רצפתי תקין.

27. להבהרה זו, צורף דו"ח מכון התקנים מתאריך 11.4.2024, המצביע על בדיקת תכולת רטיבות של חול בכמה מוקדים, כאשר במוקד "ויטרינה צפון מזרחית סלון נקודה 2" תוצאות הבדיקה הצביעו על 6.42% רטיבות, כאשר דרישת התקנים היא שתכולת הרטיבות של התשתית אחרי סיום הנחת האריחים, לא תהיה גדולה מ-6% כשהתשתית עשויה חול.

28. בתאריך 1.12.2024, התקיים דיון במעמד הצדדים. במהלך הדיון, נשמעו באריכות טענות הצדדים, ובסופו ניתנה החלטה המורה לצדדים לסכם את טענותיהם.

29. אביא כעת את תמצית טענות הצדדים בסיכומיהם.

תמצית טענות המבקשת בסיכומיה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/410/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

30. לטענת המבקשת, פסק הדין לא בוצע, כך עולה באופן ברור מחוות דעתו של המומחה רון, ומההבהרה שהגיש. לפיכך יש להטיל על המשיב קנס כדי לאכוף את פסק הדין, וכן יש להטיל עליו הוצאות שיקחו בחשבון את התנהלותו. המשיב קיבל פיצוי מהקבלן על הליקויים הרבים שיש בדירתו, ועליו לתקן את הליקויים בהתאם לפסק הדין, וכך סוף סוף, תוכל המבקשת לחיות בדירה, שלא יהיו בה נזקי רטיבות.

תמצית טענות המשיב בסיכומיו

31. מטרת הליך הביזיון היא אכיפה ולא ענישה. המשיב ביצע במלואו את העבודות שנדרשו ממנו בהתאם להנחיות המומחה רון, זאת אף על פי שהן חרגו מהאמור בפסק הדין, אך אף על פי כן ביצע אותן המשיב במלואו. בתאריך 7.11.2023 קבע המומחה רון בחוות דעתו, כי אין כל נזילה מדירת המשיב אל דירת המבקשת, למעט חריגה מינורית בתכולת הרטיבות באזורים מסוימים, אלא שמדובר בחריגה מינורית, בערכים מעט מעל המותר שלדברי המומחה רון אינם מצביעים על נזילה פעילה בדירת המשיב.

32. המומחה רון, חרג מסמכותו עת הגיש את ההבהרה בתאריך 25.11.2024, שכן לא רק שהיא מנוגדת להודעת העדכון שהגיש המומחה רון בתאריך 7.11.2023, אלא שנקבעו בה עבודות שכלל לא נדרשו בפסק הדין, שבו הובאה חוות דעתו של המומחה רון מתאריך 9.7.2020, ולפיה מערכת האיטום התת רצפתי במרפסת המשיב, תקינה.

33. דרישת המומחה רון לבדיקות חדשות חורגת מתכלית הליך ביזיון בית משפט, ולמעשה, המומחה רון מעלה כעת טענות חדשות שלא עלו בהליך המקורי ומחייבות בירור נפרד אם יש בהן ממש. ככל שיש רטיבות חדשה, יש להגיש עליה תביעה נפרדת, כדי לאפשר למשיב להתגונן ולהוכיח שמקורה אינו בדירתו.

34. כן ציין המשיב, שהוא הוציא מעל 200,000 ₪ על העבודות הנדרשות וההליך עצמו, וזאת אף שנמצא שאין נזילה מדירתו לדירת המבקשת. לפיכך מבוקש לקבוע כי כל העבודות הנדרשות (למעט הייבוש) בוצעו, שהאיטום מונע חדירת רטיבות,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/410/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ולהורות על סגירת ההליך ללא פסיקת הוצאות או תוך פסיקת הוצאות לטובת המשיב בהתחשב גם במצבו הרפואי.

דיון והכרעה

35. לאחר שעיינתי היטב בפסק הדין, בטענות הצדדים, בפרוטוקול הדיון, בחוות דעתו ובדיווחיו של המומחה רון, וכמו כן שמעתי ושקלתי את טענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה לפי סעיף 6 לפקודה להתקבל. אביא להלן את נימוקי החלטתי.

36. ראשית, כפי שהבהרתי לצדדים להליך במהלך הדיון, הליך הבזיון לא בא להעניש צד, כל מטרתו לוודא כי פסק הדין קיים וככל שלא קיים להביא לקיומו.

37. ההליך לפי פקודת בזיון בית משפט נחשב הליך אכיפה קיצוני, וזאת מפני שהסנקציה הקבועה לצידו, קנס או מאסר, עשויה להיות קשה ופוגענית (רע"א 2389/22 **חברת פריימן הפקות בע"מ נ' גל ביתר שירותי פרסום והפקות בע"מ**, בפסקה 12 (נבו 21.07.2022)).

38. כמו כן, נאמר לא פעם כי מדיניות שיפוטית ראויה מחייבת כי מנגנון זה יופעל במשורה ובמקרים חריגים בלבד (רע"א 3888/04 **שרבט נ' שרבט פ"ד** נט(4) 49, פסקה 12 (2004)), (להלן – "**עניין שרבט**"); בג"ץ 4299/13 **עופר ברקוביץ נ' שר האוצר**, פסקה 8 (נבו 07.05.2015)). עם זאת, חשוב להדגיש כי תכליתו של סעיף 6 לפקודה היא ליצור כלי אכיפה יעיל ומרתיע של צווי בית-המשפט.

39. בהתאם לגישה בפסיקה השימוש בסעד אכיפה קיצוני זה ייעשה רק לאחר שמוצו הליכים חלופיים שפגיעתם במפר פחותה (ראו **עניין שרבט**). בעניין שרבט נאמר כי קיימות שתי דרכים עיקריות לאכוף פסקי-דין וצווים של בית-המשפט, הראשונה – דרכי אכיפה ישירות, כאשר השכיחה בהן היא ביצוע פסק-הדין לפי חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 באמצעות המוציא לפועל. השנייה – דרכי אכיפה עקיפות, לדוגמה, הגשת תביעה שעילתה הפרת הסכם פשרה ותביעה לפיצויים, הטלת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/410/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

סנקציה דיונית לפי התקנות כאשר בעל-דין מפר הוראה דיונית במהלך המשפט, הגשת בקשה על-פי סעיף 6 לפקודת בזיון לאכוף את הצד האחר להסכם לציית לפסק-דין שנתן תוקף להסדר הפשרה שהושג בין הצדדים, העמדתו לדין של המפר על-פי סעיף 287 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (ראו והשוו עמוד 60 לעניין שרבט).

40. עוד הובהר בעניין שרבט כי השימוש באמצעים אלה ייעשו על-ידי בית-המשפט בשמרנות ובוזהירות. וכפי שפורט בפסק הדין - **"עיקרון מרכזי בהחלטה אם יש להפעיל את מנגנון האכיפה על-פי פקודת הבזיון הינו כי יש לאכוף צו שיפוטי על-ידי אמצעי הכפייה החמור פחות מבין אלה המתאפשרים. במילים אחרות, אין ליתן צו על-פי סעיף 6 לפקודת הבזיון אם יש דרך חלופית לאכיפה. עיקרון זה כונה על-ידי השופטת שטרסברג-כהן "עקרון הדרך החמורה פחות" (רע"פ 7148/98 הנ"ל [2], בעמ' 350)"**, (ראו פסקה 12 לפסק הדין בעניין שרבט).

41. לכן, ככלל, המדיניות השיפוטית הראויה היא כי אין להיזקק להליכי בזיון, המהווים הליכים מעין פליליים, כאשר קיימת דרך אחרת חמורה פחות לביצוע הקביעה השיפוטית, וכי יש לשאוף לאכוף צו שיפוטי על ידי אמצעי הכפייה החמור פחות ולנקוט הליכי הגבייה במשורה ובמקרים חריגים בלבד [רע"א 8603/21 סלומון אייזנברג נ' אהרון וולק (נבו 20.12.2021)].

42. כמו כן, על פסק-הדין אשר את אכיפתו מבקשים, להיות ברור וחד-משמעי. ככלל, אין לאכוף מכוח פקודת בזיון צווים והחלטות שאינם מובנים ואשר מאפשרים יותר מפירוש אחד. כאשר צו אינו חד-משמעי אין רואים בהפרתו משום בזיון בית-משפט [ראו והשוו רע"א 1208/22 מנאר גית נ' עו"ד עמוס ואן אמדן, בפסקה 12 (נבו 18.04.2022) רע"א 6161/24 אלדן אביגדור ז"ל ואח' נ' מדינת ישראל, בפסקה 31 (נבו 6.10.2024)].

43. ובהמשך לאמור, יש לתת חשיבות לשיקול נוסף – שיקול הצדק, בשיקול זה יש להתחשב בעניינם של המבקש לאכוף את פסק הדין ושל מפר פסק הדין, ובצעדים אשר יהוו דרך אכיפה ראויה וצודקת (ראו פסקה 12 לפסק הדין בעניין שרבט).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/410/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מהכלל אל הפרט

44. אין מחלוקת בין הצדדים, כי בסופו של דבר, ונכון להיום, פסק הדין מושא ההליך קויים ברובו אך לא במלואו.

45. כפי שאף הודה המשיב בהגנותו בסעיף 6 לסיכומיו "בכל הבדיקות אשר בוצעו בהוראת המומחה צבי רון, התקבלה תוצאה תקינה, למעט בדיקה אחת, אשר יש בה תכולת הרטיבות חרגה במעט מהתקן". כך שאף המשיב עצמו, מודה שלא עמד, גם לאחר ההזדמנויות הרבות שניתנו לו, בתנאי סעיף 48 לפסק הדין, שזו לשונו: "**בנוסף, בהתאם לחוות דעת המומחה ולנוכח ממצאי בדיקת תכולת רטיבות מצע הרצפה בדירת הנתבעת, הנני לחייב הנתבע לבצע ייבוש מאולץ במצע החול בדירתו באמצעות ייבשנים יעודיים, וכן לבצע בדיקת תכולת רטיבות על ידי מעבדה מוסמכת, לא יאוחר מ-7 ימים מגמר ביצוע פעולות הייבוש. מועד ביצוע פעולות הייבוש ייקבע על ידי המומחה רון, בהלימה לתיקון הליקויים בדירת הנתבע כמפורט בפסקאות 46-47 לעיל.**"

46. לכך יש להוסיף, שלסיכומיו צירף המשיב, שתי בדיקות מעבדה של מכון התקנים, האחת מתאריך 27.7.2023 והשנייה מתאריך 11.4.2024, אלא שבשתי הבדיקות, הופיעו אחוזי רטיבות, שאינם תואמים לתקן. איני מקבל את טענת המשיב ולפיה מדובר בחריגה מינורית, שעה שכל חריגה - יהא שיעורה אשר יהא - יש בה משום הפרת הוראת סעיף 48 לפסק הדין, ולמעשה אפשר לומר בוודאות, כי המשיב לא עמד באופן מלא בתנאי סעיף 48 לפסק הדין, למרות ההזדמנויות הרבות שניתנו לו לעשות כן.

47. עם זאת, מקובלת עלי טענת המשיב, בכל הקשור להמלצת המומחה רון בסעיף 2 להבהרתו מתאריך 25.11.2024, בקשר עם השלמת בדיקת הצפה במרפסת דירת המשיב, תוך חירוף מישקי ריצוף שבוצעו כאיטום עליון על גבי מערכת איטום תת רצפתית. כפי שהובא לעיל, במסגרת הליך הבזיון, אין להוסיף הוראות נוספות, שלא נכללו במסגרת פסק הדין. עיינתי היטב בפסק הדין, ולא מצאתי הוראה אופרטיבית ביחס לאמור בסעיף 2, להבהרת המומחה רון ומקובלות עלי טענות המשיב, בעניין זה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/410/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

48. אלא שכאמור, שונים הם פני הדברים ביחס לאמור בסעיף 48 לפסק הדין שכפי שהוסבר לעיל.

49. כך שהתוצאה היא שהמשיב ביצע את פסק הדין באופן חלקי ולא מלא. ביצוע חלקי זה, בפרט בנסיבות שתוארו, הוא שהביאני למסקנה לפיה יש להיעתר לבקשת הביזיון.

50. לאור כל האמור, ולאחר ששקלתי טענות הצדדים בכובד ראש, הגעתי לכלל מסקנה כי פסק הדין לא קוים במלואו ככתבו וכלשונו. בנסיבות אלה, סבורני כי דרך האכיפה הראויה וההוגנת היא בהטלת קנס הדרגתי, קנס אשר יפעל כתמריץ וכמניע למילוי הוראות פסק הדין בהקדם האפשרי [ראו והשוו ע"א 24/78 ויטקו כימיקלים בע"מ נ' מעדי סלמאן, לג(3) 101 (1979)]. כן אוסיף ואקבע כי הראיה לביצוען הנאות של הוראות פסק הדין תהא אישור בכתב מאת המומחה רון, כהגדרתו לעיל, אשר יאשר כי כל הפעולות הנדרשות על פי סעיף 48 לפסק הדין הושלמו ונעשו כדבעי [ראו והשוו ת"א (שלום חי') 39137-12-23 עומר סמריה נ' יונס סמרי (נבו 6.11.2024); ה"פ (שלום ת"א) 32141-03-10 ז"ר ליאור אורן נ' אהרון מור (נבו 6.3.2012)].

לסיכום

51. ככל שעד לתאריך 1.9.2025, המשיב לא ימציא למבקשת (עם העתק ללשכת המפקח על רישום מקרקעין), אישור בכתב מאת המומחה רון כי כל הדרוש לפי סעיף 48 לפסק הדין נעשה והושלם, יהא עליו לשאת בקנסות אשר נקבעו לעיל, והכול כפי שפורט בהחלטה זו:

- (1) סך של 250 ₪ בגין כל יום איחור בהמצאת אישור המומחה וזאת החל ביום 2.9.2025 ועד ליום 30.9.2025.
- (2) סך של 500 ₪ בגין כל יום איחור בהמצאת אישור המומחה וזאת החל ביום 1.10.2025 ועד 31.10.2025.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/410/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3) סך של 1,000 ₪ בגין כל יום איחור בהמצאת אישור המומחה וזאת החל
ביום 1.11.2025 ועד בכלל.

הקנסות ישולמו, בהתאם לדין, לאוצר המדינה, ועל גבייתם אמון המרכז
לגביית קנסות אגרות והוצאות.

52. אשר להוצאות ההליך - החלטתי כי על המשיב, לשלם למבקשת את הוצאות
ההליך לרבות שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 7,500 ₪ וזאת בתוך שלושים
ימים מהיום. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת החלטתי זו יישא
הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, י' תמוז תשפ"ה, 06 יולי 2025, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה